הָעִנְיָן אִם הָיָה אוֹ לֹא הָיָה, אֶלָּא עַל גּוּף הָעֵדִים שֶׁהָיוּ עִמָּהֶם וְהַמַּעֲשֶׂה מְמֵילָא נִכְחָשׁ (עיין אברבנאל שם).

ב"ק עב: מכות ה. רמב"ם הל' עדות פי"ח, ספר המצוות מצות עשה ק"כ, סמ"ג עשין ק"י, חושן משפט סי' ל"ח.

מִצְוָה תקכה

שֶׁלֹּא לְפַחֵד בַּמִּלְחָמָה (לֹא תַּעֲשֶׂה שי"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲרֹץ וְלֹא לְפַחֵד מִן הָאוֹיְבִים בִּשְׁעַת הַמִּלְחָמָה וְלֹא לְבִרֹחַ מִפְּנֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כ, ג) 'וְאַל תַּעַרְצוּ מִפְּנֵיהֶם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמִּבֹּאר בַּקְּרָא (שם, ד) 'כִּי ה' אֱלֹקֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם אֹיְבֵיכֶם לְהוֹשִׁיעַ אֶתְכֶם', וְאִם הֵם בָּאִים בְּבִטְחוֹנוֹ שֶׁל סוּס וָחַיִל אֲשֶׁר שֶׁקֶר הַסּוּס לִתְשׁוּעָה וּבְרֹב חֵילוֹ לֹא יְמַלֵּט, אָנוּ בָּאִים בְּשֵׁם ה'. וְהַיּוֹצֵא לַמִּלְחָמָה וּמְפַחֵד לֹא שָׁם בִּטְחוֹנוֹ בַּה' אֲשֶׁר לוֹ

משנה הלכות

זוממין דיני קנסות הוא ואין דנין אלא בבית דין סמוכין[ג].

תקכה) דברי משיח המלחמה. משיח מלחמה מדבר אל העם שתי פעמים, א' על הספר בעת שיוצאין, קודם שיערכו המלחמה אומר לעם (דברים כ, ו) 'מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו' וגו', ב' בעורכי המלחמה אומר (שם, ג) 'אל תיראו ואל תחפזו'[א]. אחר שעורכין המערכה והם קרובים להלחם, משוח מלחמה עומד במקום גבוה וכל המערכות לפניו ואומר להם בלשון הקודש דוקא 'שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם' (שם, ג) עד 'להושיע אתכם' (שם, ד), כהן אחר משמיע לעם בקול רם, אח"כ משוח מלחמה מדבר 'מי האיש אשר בנה בית חדש' וגו' (שם, ה), והשוטר משמיע לכל העם, אח"כ משמיע השוטר 'מי האיש הירא והרך הלבב ילך וישוב לביתו' (שם, ח), ושוטר אחר משמיע לעם[ב].

סדר המלחמה. אחר שחזרו כל החוזרין מתקנין את המערכות, ופוקדין ראשי צבאות בראש העם, ומאחור כל מערכה

ג. רמב"ם שם פי"ח ה"ח, ובהל' סנהדרין פ"ה ה"ח. חו"מ סי' א' ה"א. **תקכה) א.** רמב"ם הל' מלכים פ"ז ה"ב. **ב.** שם ה"ג.

הַתְּשׁוּעָה וְיוֹשִׁיעֵנוּ נֶגֶד שׁוֹנְאֵינוּ. וְאָמְרוּ (ברכות ס.) 'הַאי מַאן דְּפָחַד חַטָּאָה הוּא דְּכְתִיב (ישעיה לג, יד) 'פָּחֲדוּ בְצִיּוֹן חַטָּאִים''. **אֶלָּא יֵשׁ לְכָל אֶחָד לָשִׂים בִּטְחוֹנוֹ בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְלֹא יִירָא עַל גּוּפוֹ בְּמָקוֹם שֶׁיּוּכַל לָתֵת כָּבוֹד לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְעַמּוֹ. וְהִזְהִיר בִּשְׁלֹשָׁה לְשׁוֹנוֹת 'אַל תִּירְאוּ, וְאַל תַּחְפְּזוּ, וְאַל תַּעַרְצוּ'** (דברים שם ג), **כִּי שָׁלֹשׁ סִבּוֹת יֵשׁ לְכִשָּׁלוֹן מִלְחָמָה, א', הַמּוֹרָא מִמָּוֶת וְלֹא יִרְצֶה לְסַכֵּן עַצְמוֹ, ב', הַהִסְתַּכְּנוּת יוֹתֵר מִדַּאי, כְּלוֹמַר הַפְּחִיזוּת, כִּי הַמְּהִירוּת הָרַב בַּמִּלְחָמוֹת פְּעָמִים רַבּוֹת יָבִיא סַכָּנָה כְּשֶׁיִּתְבַּלְבֵּל בְּחָפְזָה בִּלְתִּי הִתְיַשְּׁבוּת, ג', רַכּוּת הַלֵּב בָּאָדָם שֶׁלֹּא יוּכַל בְּטִבְעוֹ לִרְאוֹת מַכַּת חֶרֶב וּשְׁפִיכַת דָּם. וְלָזֶה צִוָּה שָׁלֹשׁ דְּבָרִים אֵלּוּ 'אַל תִּירְאוּ' אֵימַת מָוֶת, 'וְאַל תַּחְפְּזוּ' מְהִירוּת יוֹתֵר מִדַּאי, 'וְאַל תַּעַרְצוּ' מִפְּנֵי רַךְ הַלֵּב כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ הוּא יִלָּחֵם** (עיין אברבנאל דברים כ, א-ט).

סוטה פרק ח, רמב"ם הל' מלכים פ"ז, סמ"ג לאוין רל"א.

משנה הלכות

מעמידין שוטרים חזקים וכשילין של ברזל בידיהם, הרוצה לחזור הרשות בידן לחתוך את שוקו[ג]. כי מאחר שנכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיע בעת צרה, וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה, וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויין בצווארו, ואם לא נצח ולא עשה מלחמה בכל לבו ובכל כוחו ונפשו הרי זה כמו ששפך דמי הכל שנאמר (דברים כ, ח) 'ולא ימס את לבב אחיו כלבבו', ועליו מפורש בקבלה (ירמיה מח, י) 'ארור עושה מלאכת ה' ברמיה וארור מונע חרבו מדם', וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי עולם הבא, שנאמר (שמואל א כה, כח-כט) 'כי יעשה ה' לאדוני בית נאמן כי מלחמת ה' אדוני נלחם ורעה לא תמצא בך וגו'. והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך'[ד]. ונוהג בזכרים כי להם לצאת למלחמה.

ג. שם ה"ד. ד. שם הט"ו.

מִצְוָה תקכו

לְמָשְׁחַ כֹּהֵן בִּשְׁעַת הַמִּלְחָמָה (מִצְוַת עֲשֵׂה רי"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמָשְׁחַ כֹּהֵן אֶחָד וּלְמַנּוֹתוֹ כְּדֵי לְהוֹכִיחַ אֶת הָעָם בִּשְׁעַת הַמִּלְחָמָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כ, ב) 'וְהָיָה כְּקָרְבְּכֶם אֶל הַמִּלְחָמָה וְנִגַּשׁ הַכֹּהֵן'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. יָדוּעַ כִּי לֹא כְּמִלְחֲמוֹת אֻמּוֹת הָעוֹלָם מִלְחֶמֶת עַם יִשְׂרָאֵל, כִּי הֵם בּוֹטְחִים עַל כֹּחָם וְעַל חַרְבָּם, כְּבִרְכָתָם 'וְעַל חַרְבְּךָ תִּחְיֶה' (בראשית כז, מ), לֹא כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר לֹא בְּחַיִל וְלֹא בְּכֹחַ כִּי ה' הוּא הַנִּלְחָם לָהֶם. וְלָכֵן אוֹתָם אֲנָשִׁים שֶׁהֵם חַטָּאִים וְלֹא חָזְרוּ בִּתְשׁוּבָה וְאֵינָם רְאוּיִים לְהֵעָשׂוֹת נֵס עַל יָדָם, וְאֵינָם רְאוּיִים לַמִּלְחָמָה עַד שֶׁיָּשׁוּבוּ

משנה הלכות

תקכו) מצות כהן משיח למלחמות מצוה ורשות. אחד מלחמת מצוה ואחד מלחמת רשות ממנין כהן משיח מלחמה ומושחין אותו בשמן המשחה[א], אלא שבמלחמת הרשות הכהן קורא על הספר (דברים כ, ה-ז) 'מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ארש אשה ולא נשאה, נטע כרם ולא חללו' וגו' עד 'ויספו השוטרים' (שם, ח), וכל מי שיש לו אחת מכל אלו או מי שהוא ירא ורך הלבב חוזר, אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין למלחמה אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, ובשעת המלחמה הכהן קורא הפסוקים (שם, ג-ד) 'שמע ישראל אתם קרבים היום' וגו'[ב].

החוזרים מעורכי המלחמה. כל החוזרים מעורכי המלחמה כששומעין דברי הכהן אינם חוזרים לביתם אלא מספקין מים ומזון ומתקנין את הדרכים לאחיהן שבצבא[ג]. כהן המשיח מדבר הכל בלשון קודש והשוטר החוזר דבריו אל העם גם כן בלשון הקודש, ואפשר דהוי כמתורגמן דבכל לשון כדי שיבינו כולם[ד]. המחזיר גרושתו, והבונה בית שנפל כמו שהיתה, וכן המוכר בית וחזר ולקחו, אינו חוזר[ה]. והמשנה למלך מסופק בזה והניח בצריך עיון. ובספרי[ו] הבאתי דאישתמיטתיה ז"ל דברי הראשונים[ז]. הלוקח בית ישן חוזר כיון שחדש הוא אצלו[ח], וכן הנושא גרושת חבירו[ט], בית שסדו בסיד ופתח

תקכו) א. רמב"ם הל' מלכים פ"ז ה"א. **ב.** ראב"ד וכסף משנה שם. רמב"ם שם ה"ד. **ג.** רמב"ם שם ה"ט. **ד.** רמב"ם שם ה"ג, מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם ומשנה למלך שם ה"ח. **ו.** שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' מ"ג. **ז.** עיין ברכות נט: בנה בית חדש, וברא"ש ורשב"א שם, ובטור או"ח סי' רכ"ג, עיין שם. **ח.** רמב"ם שם ה"ה. **ט.** שם ה"ח, וברדב"ז שם ע"פ סוטה מד.

לַה'. וְכֵן אָמְרוּ (סוטה מד: מנחות לו.) 'שָׂח בֵּין תְּפִלָּה לִתְפִלָּה עֲבֵרָה הוּא בְּיָדוֹ וְחוֹזֵר מֵעוֹרְכֵי הַמִּלְחָמָה', פֵּרוּשׁ מִי שֶׁהִפְסִיק בְּדִבּוּר בֵּין בְּרָכָה שֶׁל תְּפִלָּה שֶׁל יָד לַהֲנָחַת תְּפִלִּין שֶׁל רֹאשׁ. וְלָכֵן צָרִיךְ לְהַעֲמִיד כֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ לְהוֹכִיחָם שֶׁיַּחְזְרוּ לְבֵיתָם, אוֹ שֶׁיָּשׁוּבוּ וְלֹא יִמַּס לְבַב אֲחֵיהֶם כִּלְבָבָם[א]. זוּלַת כִּי מְסַבְּכֵי הַמִּלְחָמָה לִהְיוֹת שַׂר מְשׁוּחַ מִלְחָמָה עַל כָּל הַחֲיָלוֹת וְאֵלָיו יִשְׁמְעוּן וּלְחַזְּקָם בִּדְבָרִים וּלְהַנְהִיגָם בְּאָפְנֵי הַמִּלְחָמָה (חינוך).

סוטה פרק ח, רמב"ם הל' מלכים פ"ז, ספר המצוות מצות עשה ק"צ, סמ"ג עשין ק"נ.

מִצְוָה תקכז

לִקְרוֹת כֹּהֵן הַמִּלְחָמָה לְשָׁלוֹם (מִצְוַת עֲשֵׂה רט"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִקְרֹא לְשָׁלוֹם לְעִיר שֶׁנִּרְצֶה לְהִלָּחֵם בָּהּ מִצַּד הָרִאשׁוּת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כ, יא) 'וְהָיָה אִם שָׁלוֹם תַּעֲנְךָ וּפָתְחָה לָךְ וְהָיָה כָּל הָעָם הַנִּמְצָא בָּהּ יִהְיוּ לְךָ לָמַס וַעֲבָדוּךָ'.

משנה הלכות

בה חלונות אינו חוזר[יב]. הבונה או נוטע בחוץ לארץ אינו חוזר[יג]. ואלו שאין יוצאין למלחמה כלל ואין מטריחין אותם בשום דבר, הבונה בית וחנכו, הנושא ארוסתו או ייבם, מי שחילל כרמו, אין יוצאין שנה שלמה שנאמר (דברים כד, ה) 'נקי יהיה לביתו שנה אחת', מפי הקבלה למדו שזה הכנה לכולהו הוא[יד]. והירא והרך הלבב יש אומרים שהוא מעבירות שבידו ויש אומרים רך לבב ממש[טו]. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן בזכרים והמצוה מוטל על הציבור והמלך.

תקכז) גדרי המצוה. אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שיקראו לו לשלום קודם, אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה, אם השלימו יקבלו עליהם שבע מצות בני נח, ואין הורגין מהם נשמה והרי הן למס ועבדים למלך, קיבלו המס ולא קיבלו העבדות, או שקיבלו העבדות ולא קיבלו המס, אין שומעין להם עד שיקבלו שניהם[א].

עבדות ומס. וכתב הרמב"ם[ב] והעבדות הוא שיהיו שפלים ונבזים למטה ולא

י. רש"י סוטה שם ד"ה עבירה. מנחות שם ד"ה בין. **יא.** עיין חינוך. **יב.** ירושלמי סוטה פ"ח ה"ז, הובא בשו"ת משנה הלכות הנ"ל. **יג.** שם הי"ד. **יד.** שם ה"י. **טו.** שם הט"ו, ובכסף משנה שם. **תקכז) א.** רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"א. **ב.** שם.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁמִּדַּת הָרַחֲמָנוּת הִיא מִן הַמִּדּוֹת הַטּוֹבוֹת בָּעוֹלָם (חינוך)[ג], וְגָדוֹל הַשָּׁלוֹם שֶׁאֲפִלּוּ בִּשְׁעַת מִלְחָמָה צְרִיכִים שָׁלוֹם, וְאַף עַל פִּי שֶׁהָעוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה אֵינָם רְאוּיִים לְרַחֲמִים וְחֶסֶד מִכָּל מָקוֹם עַם קָדוֹשׁ רָאוּי לְהִתְקָרֵב אֶל הַחֶסֶד יוֹתֵר מִשְּׁאָר הָאֻמּוֹת שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ יִשְׂרָאֵל שָׁוִים לָאֻמּוֹת בְּמִדַּת הָאַכְזָרִיּוּת[ד], וְאִם יִקַּבְּלוּ עֲלֵיהֶם שֶׁבַע מִצְוֹת שֶׁבֶּן נֹחַ נִתְחַיֵּב בָּהֶן אֵין הוֹרְגִין אוֹתָן אֶלָּא יִהְיוּ לְךָ לָמַס וַעֲבָדוּךָ[ה], וְשָׁלוֹם שְׁמוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא[ו], וּכְתִיב (דברים כח, ט) 'וְהָלַכְתָּ בִּדְרָכָיו' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רטז). **גַּם כִּי בְּהַשְׁלֵם אִתָּנוּ יִהְיֶה בָּזֶה תּוֹעֶלֶת לָנוּ לִהְיוֹת עֲבָדִים לְמַלְּכֵנוּ לַעֲשׂוֹת מִלַּאכְתּוֹ אִם יִצְטָרֵךְ בְּלִי שֶׁיּוֹצִיא בָּהֶם הוֹצָאָה שֶׁל כְּלוּם,**

משנה הלכות

ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם, והמס שיקבלו הוא שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם אם יצטרך להם, שנאמר (מלכים א ט, כ-כב) 'כל העם הנותר מן האמורי וגו'. ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד כי הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלישיו ושרי רכבו ופרשיו'.

איך להתנהג בהשלימו ובלא השלימו. אומה אחר שקיבלו עליהם שבע מצות בני נח והשלימו עם בני ישראל אסור לשקר בבריתם ולכזב להם, וכן עשו אבותינו לגבעונים אף שהטעו אותם, ואם משקר בהם יש בדבר חילול השם[ו]. ואם לא השלימו, או השלימו ולא קיבלו עליהם שבע מצוות, עושים עמהם מלחמה והורגין מהם כל הזכרים הגדולים, ובוזין כל ממונם וטפם, ואין הורגין אשה וקטן[ז].

מלחמת הרשות. ודעת הראב"ד[ח] דבמלחמת הרשות אין שואלין להן אלא שיהיו למס, ולא שיקבלו שבע מצוות, אלא שאם ירצו אח"כ לדור בארץ ישראל אין מניחים אותם עד שיקבלו שבע מצוות. ועיין בנושאי כליו של הרמב"ם.

אומות שלא משלימים איתם. ז' אומות ועמלק שלא השלימו את ישראל אין מניחין מהם נשמה[ט], ולדעת הראב"ד אפילו השלימו אין מניחין מהם נשמה אלא אם כן השלימו להתגייר ולקבל כל המצוות שבתורה, וכן דעת הרמב"ן ורש"י[י]. עמון ומואב אין שולחין להם לשלום ואין דורשין בטובתם, ומיהו אם השלימו מעצמן תחילה

ג. ע"ע בחינוך. **ד.** ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה דש. **ה.** עיין טור או"ח ס"ב. ועיין זוה"ק ח"ג קעו: **ו.** שם ה"ג, וברדב"ז. **ז.** שם ה"ד. **ח.** שם ה"א. **ט.** רמב"ם שם ה"ד. **י.** ראב"ד שם, ועיין לחם משנה שם ה"א.

וְאַחֲרֵי שֶׁהֵם רוֹצִים לַעֲמֹד כְּבוֹשִׁים תַּחְתֵּינוּ אָסוּר לְהַרְאוֹת מִדַּת אַכְזְרִיּוּת, וְאִם לֹא יַשְׁלִימוּ אָז מְחֻיָּבִין לְהָרְגָם (עיין חינוך).

סוטה פרק ח, רמב"ם הל' מלכים פ"ו, ספר המצוות מצות עשה ק"ד, סמ"ג עשין קי"ח.

מִצְוָה תקכח

שֶׁלֹּא נְחַיֶּה אֶחָד מִשִּׁבְעָה אֻמּוֹת (לא תַּעֲשֶׂה שי"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַחֲיוֹת אֶחָד מִשִּׁבְעָה אֻמּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כ, טז) 'רַק מֵעָרֵי הָעַמִּים הָאֵלֶּה וְגוֹ' לֹא תְחַיֶּה כָּל נְשָׁמָה'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. טַעַם מִצְוָה זוֹ מְבֹאָר בַּקְּרָא (שם, יח) 'לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא יְלַמְּדוּ אֶתְכֶם לַעֲשׂוֹת כְּכֹל תּוֹעֲבֹתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ לֵאלֹהֵיהֶם וַחֲטָאתֶם לַה' אֱלֹקֵיכֶם', וְהַתּוֹעֵבוֹת אֲשֶׁר עָשׂוּ כִּשְׁרֵפַת בְּנֵיהֶם וּבְנוֹתֵיהֶם, וְלַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה וְכָל תּוֹעֲבַת ה' אֲשֶׁר שָׂנֵא, וְלָכֵן הִזְהִירָה הַתּוֹרָה (שמות כג, לג) שֶׁ'לֹּא יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ פֶּן יַחֲטִיאוּ אֹתְךָ לִי כִּי תַעֲבֹד אֶת אֱלֹהֵיהֶם וְיִהְיֶה

משנה הלכות

מקבלין אותן[יא]. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן בראשי המלכות והעם.

תקכח) גדרי הלאו. אסור להחיות נשמה משבעה עממין, שהם הכנעני והחיתי והפריזי והחיוי והיבוסי והגרגשי והאמורי, ומי שרואה אחד מהם ויש בידו להמיתו ולא הרגו הרי זה עובר בלאו, וכן בעשה שנתבאר במצוה תכ"ה, מאחר שלא השלימו עם ישראל[א].

כיבוש יהושע. ושלשה מכתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ, הראשון שלח להם מי שרוצה לברוח יברח, חזר ושלח מי שרוצה להשלים ישלים, חזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה, ומפני מה הערימו אנשי גבעון כיון דשלח להם לשלום, לפי ששלח להם בכלל ולא קיבלו, וחשבו אלו שמא לא יקבלום עוד[ב]. ודעת הראב"ד ז"ל[ג] דלאחר שעברו ישראל את הירדן שוב אין מקבלין אותן לעולם.

פרטי דינים. ועיין במצוה הקודמת דעת הרבה פוסקים דבמלחמת מצוה לא צריך להתחיל בשלום. אחד משבעה אומות או רבים שנתגיירו אסור להרגם (ועיין לעיל מצוה צ"ג).

יא. רמב"ם שם ה"ו. **תקכח) א.** רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ד. **ב.** רמב"ם שם פ"ו ה"ה. **ג.** שם.

לְךָ לְמוֹקֵשׁ', וְאִם תִּכְרֹת לָהֶם בְּרִית וְלֵאלֹהֵיהֶם יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ וְיַפֵּתוּךָ לַעֲבֹד עַכּוּ"ם. וְהוֹסִיף הַכָּתוּב לְהַזְהִיר שֶׁלֹּא לְהַחֲיוֹת כָּל נְשָׁמָה כִּי אֲפִלּוּ הַיָּחִיד הַנִּשְׁאָר מֵהֶם אֲפִלּוּ בִּשְׁבִיל לַעֲבֹד לְךָ יַזְכִּיר פְּעָמִים דֶּרֶךְ עֲבוֹדָתָם לֵאלֹהֵיהֶם, וְאוּלַי מִתּוֹךְ זֶה יִתְפַּתֶּה נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת כֵּן לְהַשֵּׁם הַנִּכְבָּד וְתֶחֱטָא לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, כִּי הוּא שָׂנֵא הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלּוּ (רמב"ן דברים כ, יח). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי כָּל אָמָּה יֵשׁ לָהּ שַׂר לְמַעְלָה וְכַאֲשֶׁר תַּחֲרִימֵם לְמַטָּה יַחֲרִימוּ שַׂר שֶׁלָּהּ לְמַעְלָה (טעמי מצות שם).

סוטה פרק ח, רמב"ם הל' מלכים פ"ו, ספר המצוות לא תעשה מ"ט, סמ"ג לאוין רכ"ה.

מִצְוָה תקכט

שֶׁלֹּא נִכְרֹת אִילָנוֹת כְּשֶׁנָּצוּר עַל עִיר (לֹא תַעֲשֶׂה שי"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִכְרֹת וּלְהַשְׁחִית אִילָנֵי הַמַּאֲכָל כְּשֶׁנָּצוּר אַחַת הֶעָרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כ, יט) 'לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ'.

משנה הלכות

עיר תערובת של ז' עממים ושאר אומות. חיל ישראל שצרו על עיר משאר עממין במלחמת הרשות וכבשו אותה ומצאו בה משבעה עמין או מזרע עמלק, הזכרים הורגין אותן, והנשים והטף ניצולין כיון שיושבין בין אומה אחרת[ד]. ומותרות הנשים ביפת תואר שדרשו[ה] 'ושבית שביו' (דברים כא, י) לרבות כנעניות, עיר של ז' עממין שדינם להרוג כל נשמה ונמצאו בתוכה משאר עממין הנשים והטף אין נהרגין, ועד כמה נקרא טף זכרים עד בן י"ג שנים, ואף דקיימא לן לא נתנו שיעורין לבני נח, כיון דנוגע לדידן כדידן פסקינן[ו].

שאר פרטים. כשצרין על עיר מקיפין אותה מג' רוחות ומניחים מקום לברוח מרוח ד', ובמלחמת מצוה מקיפין מד' רוחות[ז]. ואף על פי שדוד המלך הרג מהם עד שכמעט כילה אותם ואיבד זכרם עדיין נשארו מהם מעט שטבעו בין האומות, וכל מי שימצא מהם בכל מקום שהם חייב לאבדם בכל מקום ובכל זמן[ח].

תקכט) גדרי הלאו. אסור לקוץ אילני מאכל שחוץ למדינה כשנצור על עיר, ואין מונעין מהם מים כדי שיתייבשו, וכל הקוצץ אילן לוקה, ולא במצור בלבד אמרו

ד. לחם משנה שם פ"ו ה"א, בשם הספרי. ה. עיין ספרי פר' כי תצא א. ו. מנחת חינוך לעיל מצוה תקכ"ז. ז. חינוך מצוה תקכ"ז. ח. חינוך כאן.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בָּרָא הָאָרֶץ וְכָל אֲשֶׁר בָּהּ לְהַנּוֹת בָּהּ בְּנֵי הָאָדָם, וְכָל יְצִיר נִבְרָא וְעֻשַּׂב הָאָרֶץ יֵשׁ לוֹ מַלְאָךְ לְמַעְלָה[א], וְהַמַּשְׁחִית דָּבָר מִן הַנִּבְרָאִים שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ מְהַפֵּךְ רְצוֹן הַשֵּׁם, שֶׁבְּרָאָם לִהְיוֹת בָּעוֹלָם וְהוּא מַשְׁחִיתוֹ. וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים שם) 'כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה', וּפֵרֵשׁ הָרַמְבַּ"ן (בדברים כ, יט-כ) "כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל[ב], וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט הַמַּעַם כְּמוֹ שֶׁכָּתְבָה הַתּוֹרָה 'כִּי מִמֶּנּוּ תֹּאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת' (דברים שם), שֶׁאִם תַּכְרִיתֶנּוּ וְתַשְׁחִיתֶנּוּ אֲפִלּוּ כְּשֶׁתְּנַצַּח הַמִּלְחָמָה מַה תֹּאכַל', עַד כָּאן לְשׁוֹנוֹ. וְזוֹ מִדַּת הַחֲסִידִים שֶׁלֹּא יְאַבְּדוּ אֲפִלּוּ גֵּרְגִּיר שֶׁל חֲרָדָל בָּעוֹלָם, וְיֵצֶר עֲלֵיהֶם בְּכָל אָבְדָן וְהַשְׁחָתָה שֶׁיִּרְאוּ, וְאִם יָכְלוּ לְהַצִּיל יַצִּילוּ

משנה הלכות

אלא בכל מקום, כל הקוצץ אילן דרך השחתה לוקה, אבל קוצצין אותו אם היה מזיק לאילנות אחרים או שהיה מזיק בשדה אחרים או שהיו דמיו יקרים יותר לדמי עצים, ולא אסרה תורה אלא דרך השחתה[ג]. ואפי' אילני סרק לא יכרות דרך השחתה, אבל מותר לקוצצו אף על פי שאינו צריך לו, אילן מאכל שנזקן ואינו טוען פירות שראוי לטרוח בשבילן מותר לקוץ, והשיעור בזית פחות מרובע זיתים, ובדקל פחות מקב תמרים[ד].

פרטים בכריתת אילנות. ומאוד החמירו רבותינו ז"ל בקציצת אילנות, ובגמרא בבא קמא (צא:) 'א"ר חנינא לא שכיב שיבחת ברי אלא דקץ תאינתא בלא זמנה'. ועיין בט"ז ביורה דעה[ה], ובטור חושן משפט (סי' שפ"ב). העוקר אילן עם שרשיו וקרקע בדרך שיכול לחיות ממנו ונוטעו במקום אחר יש להתיר לצורך גדול, עיין בפתחי תשובה[ו] כמה פרטי דינים.

שאר עניני השחתה. היה צריך להשחית דבר כדי לעשות הנאה לגוף מותר דבל תשחית דגופא עדיף[ז]. להשחית כלי כדי להטיל מורא לבני ביתו מותר, ודוקא במנא תבירא ושלא מתוך כעס[ח]. הקורע על מתו יותר מדאי לוקה (רבינו יונה ור"פ), והמשבר כלי מתוך כעסו עובר בשתים, השחית כלי והשליט את כעסו עליו לעבור על דברי תורה[ט]. והזהירנו שלא לפזר ממון לריק ואפילו שוה פרוטה[י]. וכן הזהירנו שלא להשחית הגוף כגון לבלעו בתעניות חנם מתוך צערו[יא], או לנעור לילות לבטלה, או להתאבל על מת יותר מדאי[יב], אבל המתאבל והמתענה על עונותיו, עליו נאמר (ישעיה נז, יח) 'דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם

תקכט) א. עיין בר"ר י, ו. זוה"ק ח"ב קעא: **ב.** דברים כד, ו. **ג.** רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ח. **ד.** שם ה"ט. **ה.** סי' קט"ז ס"ק ו. **ו.** יו"ד סי' קט"ז ס"ק ו. **ז.** שבת קכט. **ח.** שבת קה. הובא בחינוך. **ט.** שם. **י.** חרדים פכ"ט סי' מ"ה. **יא.** רמב"ם הל' דעות פ"ג ה"א. **יב.** רמב"ם הל' אבל פי"ג הי"א, ופי"ד הכ"ד.

כָּל דָּבָר הַמַּשְׁחִית. לֹא כֵן הָרְשָׁעִים אֲחֵיהֶם שֶׁל מַזִּיקִים שְׁמֵחִים בְּהַשְׁחָתַת הָעוֹלָם, וְהֵם מַשְׁחִיתִים אֶת עַצְמָם בְּהַבְלֵיהֶם וּבְחֶטְאָם, וְלָכֵן הִזְהִירָנוּ שֶׁלֹּא נַשְׁחִית עֵצָה (עיין חינוך).

ב"ק צא: ב"ב כה: כז: רמב"ם הל' מלכים פ"ו, ספר המצוות לא תעשה נ"ז, סמ"ג לאוין רכ"ט, סמ"ק סי' קע"ה, חושן משפט שפ"ב.

מִצְוָה תקל

דִּין עֶגְלָה עֲרוּפָה (מִצְוַת עֲשֵׂה רט"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲרֹף עֶגְלָה בְּנַחַל אֵיתָן כְּשֶׁיִּמָּצֵא הָרוֹג לֹא נוֹדַע מִי הִכָּהוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא, א-ד) 'כִּי יִמָּצֵא חָלָל וְגוֹ'. וְהוֹרִדוּ זִקְנֵי הָעִיר הַהִוא אֶת הָעֶגְלָה אֶל נַחַל אֵיתָן'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הוּא תַּחְבּוּלָה לִמְצֹא הָרוֹצֵחַ, בַּעֲבוּר שֶׁבְּרֹב פְּעָמִים יִהְיֶה הָרוֹצֵחַ מִן הָעִיר אֲשֶׁר סְבִיבוֹת הֶחָלָל, וּכְשֶׁיֵּצְאוּ הַזְּקֵנִים וְיָעִידוּ לְפָנֵי הַבּוֹרֵא שֶׁלֹּא הִתְרַשְּׁלוּ בּוֹ וְיָבִיאוּ הָעֶגְלָה, וְיֵאָסְפוּ בְּנֵי אָדָם הָרַבֵּה וְיִדָּבְרוּ בּוֹ וּמְגֻדָּל הֶעָוֹן עַל מִי שֶׁלֹּא יְגַלֶּהוּ, וְכָל הַשּׁוֹמֵעַ שֵׁמֶץ בַּדָּבָר יָבֹא וְיַגִּיד וְיִתְפָּרְסֵם הַדָּבָר וְיֵהָרֵג עַל יְדֵי בֵּית דִּין אוֹ הַמֶּלֶךְ אוֹ גּוֹאֵל הַדָּם

משנה הלכות

ניחומים לו ולאבליו', ונוהג בכל מקום ובכל זמן ועבר והשחית אילני מאכל לוקה ואם השחית שאר דברים לוקה מכת מרדות.

תקל) גדרי המצוה. קיום המצוה, נמצא חלל בארץ ישראל ולא נודע מי הכהו, מניחין אותו במקומו, ויצאו ה' זקנים מבית דין הגדול שבירושלים[א], ומדדו מחוטמו של החלל[ב], וכל עיר שהיא קרובה מביאה עגלה ערופה. ודוקא שנמצא חלול, אבל נמצא חנוק או מיתה אחרת אינו מביא עגלה[ג].

המדידה. והמדידה כשרה על ידי אחרים והבית דין רואים[ד]. אפי' נראה וידוע שהעיר הזאת קרובה מצוה למדוד[ה]. ואין מקדרין במדידה זו, אלא מודדין הרים ובקעות והגאיות כקרקע חלקה[ו]. נמצא

תקל) א. רמב"ם הל' רוצח פ"ט ה"א. **ב.** שם ה"ט. **ג.** שם ה"א. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"א. **ו.** שם ה"ד. ועיין רש"י עירובין לה: ד"ה אין מקדרין.

(רבינו בחיי דברים כא, א. מורה נבוכים ח"ג פ"מ)[ז]. **וְכַאֲשֶׁר הָיָה הַדּוֹר זַכַּאי הָיוּ נַעֲשִׂים תּוֹלָעִים מִן הָעֶגְלָה וְיוֹצְאִים וְהוֹלְכִין לְבֵית הָרוֹצֵחַ וְנִתְפַּרְסֵם הָרוֹצֵחַ בְּגָלוּי** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תפג. אלה המצות מצוה תקלא. רבינו בחיי שם). **וַהֲטַעַם שֶׁתִּהְיֶה עֶגְלָה אֲשֶׁר לֹא עָבַד בָּהּ וְתֵעָרֵף בְּמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה פֵּרוֹת, לְכַפֵּר עַל מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחוּהוּ לַעֲשׂוֹת פֵּרוֹת בְּעוֹלָם הַזֶּה תֵּעָרֵף הָעֶגְלָה בְּמָקוֹם אֲשֶׁר לֹא עָשָׂה פֵּרוֹת זֶה תַּחַת זֶה, 'וְנִכַּפֵּר לָהֶם הַדָּם'**[ח] (עיין סוטה מו.).

סוטה פרק ט בריתות כו. רמב"ם הל' רוצח פ"ט, ספר המצוות מצות עשה קפ"א, סמ"ג עשין ע"ח.

משנה הלכות

הראש במקום אחד והגוף במקום אחר מוליכין הגוף אצל הראש ואחר כך מודדין[ט]. מצאו מפרכס אינו מביא, נמצא טמון בגל או צף על פני המים אינו מביא[י]. נמצאו חללים הרבה מודדין מחוטמו של כל אחד ואחד, היו הרבה חללין ועיר אחת קרובה להן מביא עגלה אחת, ואם לאו מביא כל עיר ועיר הקרובה, נמצאו זה על גב זה מודדין מן העליון ומן התחתון[יא]. נמצא צף על אינו מינו אינו מביא. ואם היה על מחובר לקרקע הרי הוא כקרקע[יב]. עיר רחוקה ואנשים בה מרובה מהקרובה, נחלקו הפוסקים איזה מהם מביאה, ואפשר דשניהם פטורים[יג].

איזו ערים מביאות. ירושלים אינה מביאה, ואם נמצא חלל קרוב לה אין מודדין ממנה אלא מעיירות אחרות הקרובות ביותר[יד]. נמצאו שני עיירות מכוונות יקחו עגלה בשותפות ויביאו[טו]. עיר שרובה עכו"ם אין מביאין[טז].

עריפת העגלה. לאחר המדידה זקני ירושלים חוזרין לירושלים, ובית דין של העיר מביאין עגלה[יז], ועורפין אותה בקופיץ מאחוריה ביום[יח], ונקברת במקום עריפתה, ואסורה בהנאה משעת ירידתה לנחל איתן[יט]. וצריכה להיות לא יותר מב' שנים ויום אחד, ואין מומין פוסלין בה, היתה טריפה פסולה[כ]. נעשה בה עבודה או עלה עליה עול פסולה[כא]. עריפתה בנחל איתן, לא היה איתן כשרה[כב]. הבית דין רוחצין ידיהם במקום עריפה במים ואומרים בלשון הקודש 'ידינו לא שפכו' וגו' (דברים כא, ז)[כג].

שאר פרטים. ראו את ההורג אפילו עבד או שפחה אין עורפין[כד], ואפי' אם ירדה כבר לנחל, ותצא ותרעה בעדר, לאחר

ז. ע"ע בחינוך. **ח.** דברים כא, ח. **ט.** רמב"ם שם ה"ט. **י.** שם הי"א. **יא.** שם ה"י. **יב.** שם בכסף משנה. **יג.** עיין רמב"ם שם ה"ו. וחינוך, ועיין מנחת חינוך. **יד.** רמב"ם שם ה"ד-ה. **טו.** שם ה"ח. **טז.** שם ה"ה. ועיין מנחת חינוך. **יז.** רמב"ם שם ה"ב. **יח.** שם ה"ג, ופ"י ה"ה. **יט.** שם פ"י ה"ו. **כ.** שם ה"ב. **כא.** שם ה"ג. **כב.** שם פ"ט ה"ב, ובכסף משנה שם. ומנחת חינוך. **כג.** שם פ"ט ה"ג. **כד.** שם הי"ב.

מִצְוָה תקלא

שֶׁלֹּא לַעֲבֹד וְלֹא לִזְרֹעַ בְּנַחַל אֵיתָן (לֹא תַּעֲשֶׂה שט"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲבֹד וְלִזְרֹעַ בְּנַחַל אֵיתָן זֶה שֶׁעוֹרְפִין בּוֹ הָעֶגְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא, ד) 'אֲשֶׁר לֹא יֵעָבֵד בּוֹ וְלֹא יִזָּרֵעַ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי כַּפָּרַת עֶגְלָה זוֹ בָּאָה עַל הָרְצִיחָה, וְהַדָּם נִשְׁאָר בִּמְקוֹמוֹ כְּמוֹ דַּם הַנִּרְצָח (אלה המצות (חאגיז) מצוה תקלא), וְהָיוּ מַנִּיחִין הָאֲדָמָה שְׁמָמָה עַל דֶּרֶךְ קְלָלָה, דּוּמְיָא דְּהֵרֵי גִּלְבֹּעַ שֶׁקִּלְלָם דָּוִד וְאָמַר (שמואל ב א, כא) 'אַל טַל וְאַל מָטָר וְאַל שְׂדֵי תְרוּמֹת' יַעַן כִּי עָלָיו נָגֵרַג שָׁאוּל מְשִׁיחַ ה' (שם, כא-כב). וּבְהִיוֹת הַמָּקוֹם חָרֵב וְשָׁמֵם יִתְפָּרְסֵם חֹמֶר הָרְצִיחָה וְיִשְׁאוּ כַּל וְחֹמֶר בְּעַצְמָם אִם הַמָּקוֹם שֶׁלֹּא חָטָא נֶעֱנַשׁ בְּכָךְ כָּל שֶׁכֵּן הָרוֹצֵחַ עַצְמוֹ, אִם

משנה הלכות

שנערפה אסורה לעולם[כה]. ונוהג בזמן הבית בארץ ישראל ועבר הירדן.

תקלא) גדגרי האיסור. אסור לעבוד עבודת קרקע ולזרוע בגופה של קרקע במקום שנערפה שם העגלה המובאת על החלל הנמצא, והעובר ועובד לוקה[א]. והרמב"ם[ב] פי' 'איתן' הוא נהר שוטף בחזקה, ורש"ר[ג] פירש איתן קשה. ואיסורו איסור עולם[ד], ואינו אסור אלא בעבודת קרקע כגון חרישה, וזריעה, נטיעה, וכיוצא באלו, אבל מותר לסרוק שם פשתן ולנקר אבנים או לארוג בגדים,כללו של דבר כל מלאכה שאינו בגוף הקרקע אלא על הקרקע מותר[ה]. וכל המלאכות שאסורות לענין שבת בקרקע, בין אבות כגון חרישה וכיוצא בו, ובין תולדות כגון מנכש ומקרסם ומשקה צמחים, אסורות בנחל איתן[ו].

פרטי דינים. ונסתפקו האחרונים באיזה שיעור מחייב[ז]. עבר וזרע נאסרו הגידולים[ח]. אין חילוק מלאכות בזה ואם עשה כמה מלאכות אינו לוקה אלא אחת[ט]. לא מצאו נחל איתן בארץ ישראל עורפין על נחל איתן שבחוץ לארץ[י]. נמצאו העדים זוממין אחר שנערפה העגלה, אף על פי שאסורה בהנאה יש להסתפק אם הנחל נאסר בהנאה, ובעגלה כתב הרמב"ם ז"ל[יא] דאם נמצאו קודם שנערפה תצא ותרעה בעדר, וכגון שאמר עד אחד אני ראיתי את ההורג ובאו שנים

כה. מנחת חינוך. **תקלא) א.** רמב"ם הל' רוצח פ"י ה"ט. **ב.** שם פ"ט ה"ב. **ג.** דברים כד, ד, סוטה מו. ד"ה במקום שאין עושה פירות. **ד.** חינוך. **ה.** רמב"ם שם פ"י ה"ט. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** מנחת חינוך בשם מוצל מאש ושער המלך. **ח.** מנחת חינוך בשם פרי חדש ביו"ד סי' ק"י ס"ק י"ג בשם ספר הכריתות. **ט.** מנחת חינוך. **י.** שם. **יא.** שם פ"י ה"ז.

הַמָּקוֹם שֶׁלֹּא הֻמְּתוּ הֻמְּתוּהוּ כָּל שֶׁכֵּן שֶׁיָּמִית אֶת הַמֵּמִית (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שו. אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה שט). גַּם כִּי כְּשֶׁיִּשָּׁאֵר הַשָּׂדֶה שְׁמָמָה וְיֵשְׁבוּ שָׁם נָשִׁים הַמּוֹזְרוֹת[י] וְאוּלַי עַל יְדֵי זֶה יִתְפַּרְסֵם הַהוֹרְגוֹ וְיַעֲשׂוּ לוֹ מַה שֶּׁרָאוּי לוֹ (אור המצות שם), וּכְמוֹ שֶׁלֹּא הִנִּיחוּהוּ לַעֲבֹד יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ כָּךְ 'לֹא יַעֲבֹד', וּכְמוֹ שֶׁלֹּא הִנִּיחוּהוּ לְהוֹלִיד בָּנִים לָכֵן 'לֹא יִזְרַע' (טעמי מצות שם).

סוטה מז: רמב"ם הל' רוצח פ"י, ספר המצוות ל"א תעשה ש"ט, סמ"ג ל"אוין קס"ג.

מִצְוָה תקלב

יְפַת תֹּאַר (מִצְוַת עֲשֵׂה רי"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִתְנַהֵג עִם יְפַת תֹּאַר כַּמִּשְׁפָּט הַכָּתוּב בַּתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא, יא-יב) **'וְרָאִיתָ בַּשִּׁבְיָה אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר וְגוֹ'. וְגִלְּחָה אֶת רֹאשָׁהּ וְעָשְׂתָה אֶת צִפָּרְנֶיהָ'.**

משנה הלכות

והכחישוהו והפרישו העגלה והורידוה לנחל לעורפה על פיהם, ואחר כך הוזמו השנים הרי זו מותרת.

היתר עבודת קרקע בזמן הזה. ומפורסמת קושיית הר"ש מקינון דיאסר כל העולם בעבודת קרקע דילמא היה שם נחל איתן והוי קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ותירץ כיון דלא ידעינן היכא הנחל איתן לא שייך קבוע והדברים עתיקים. ונפל מילתא בלבאי עוד לפי מה דקיימא לן (עיין גיטין נז.) "ארץ צבי' כתיב (ירמיה ג, יט) מה צבי עורו מכווץ ונפשט כך ארץ ישראל', ובעוונותינו הרבים כעת ארץ ישראל נתכווצה כידוע דמהלך עשרה פרסאות ביום לרחבו הולכין ביום אחד היום, וכיון דמתפשטת ומתכווצת אם כן לא הוה קבוע וכל דפריש מרובא פריש. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקלב) חלוצי צבא במאכלות אסורות. חלוצי צבא שיכנסו בגבול עכו"ם מותרים לאכול מאכלות אסורות[א] (לדעת הרמב"ם[ב] כשירעבו אפילו במלחמת הרשות, ולדעת הרמב"ן (דברים ו, י) דוקא במלחמת מצוה).

גדרי היתר יפת תואר. ראה אשה וחשק בה בועל אותה אם תקפו יצרו, ואסור לו לבוא עליה עוד שנית, ולא יבעלנה וילך לו

יב. עיין רש"י גיטין פט. ד"ה מוזרות בלבנה: 'נשים הטוות בשוק לאור הלבנה ודרכן לשוח שיחות בטלות ולדבר בחשודות שבעיר'. **תקלב) א.** רמב"ם הל' מלכים פ"ח ה"א. **ב.** שם, ועיין ברדב"ז שם.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. אָמְרוּ רַז"ל (קידושין כא:) לְפִי שֶׁלֹּא הִתִּירָה הַתּוֹרָה יְפַת תֹּאַר בַּשִּׁבְיָה אֶלָּא כְּנֶגֶד יֵצֶר הָרָע. שֶׁכְּשָׁעָה שֶׁאָדָם בַּמִּלְחָמָה הַרְחֵק מִבֵּיתוֹ וְאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו יָמִים רַבִּים וְחַיָּיו תְּלוּיִים, וּפְעָמִים שֶׁיִּצְרוֹ יִתְגַּבֵּר עָלָיו וְיַחְשֹׁק בְּאִשָּׁה זָרָה, וְאִם לֹא תַּתִּיר לוֹ הַתּוֹרָה יִשָּׁאֶנָּה בְּאִסּוּר, וּכְדֵי לִנְעֹל דֶּלֶת בְּפָנָיו צִוָּהוּ לַהֲבִיאָהּ לְבֵיתוֹ מָקוֹם שֶׁאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו וּמִשְׁפַּחְתּוֹ הַכְּבוּדָה שָׁם, וְיַעֲשֶׂה לָהּ מַעֲשֶׂה תּוֹרָה שֶׁיְּגַלַּח רֹאשָׁהּ לְאַבֵּד שַׂעֲרוֹתֶיהָ הַנָּאוֹת וּלְגַדֵּל צִפָּרְנֶיהָ לְנַוּוֹל תֹּאַר יָדֶיהָ, וְיָשְׁבָה בְּבֵיתוֹ שֶׁמִּשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ, נִכְנָם וְנִתְקָל בָּהּ יוֹצֵא וְנִתְקָל בָּהּ (חינוך), 'וּבָכְתָה אֶת אָבִיהָ וְאֶת אִמָּהּ' (דברים כא, יג) רוֹאֶה בִּבְכְיָתָהּ וְרוֹאֶה בְּנִוּוּלָהּ, בַּת יִשְׂרָאֵל שְׁמֵחָה וְזוֹ עֲצֵבָה, בַּת יִשְׂרָאֵל

משנה הלכות

אלא מכניסה לביתו ועושה לה ככל הכתוב בתורה[ג]. ודעת קצת פוסקים[ד] דאפילו ביאה ראשונה לא יבעול עד לאחר כל המעשה, וכן מבואר בירושלמי (מכות פ"ב ה"ו). אין אשת יפת תואר מותרת אלא בשביה, ובין בתולה ובין אשת איש בין יפה ובין כעורה רק שיפה היא לו, ולא יבעול שתים, ולא יקח אחת לו ואחת לאביו או לאחיו או לבנו[ה]. כהן מותר ביפת תואר בביאה ראשונה ואח"כ אסורה לו[ו].

דינים אחר שבייתה. ישראל שהביאה לביתו אם קיבלה עליה להתגייר מטבילה לשם גירות ומותרת לו מיד, ואם לא קיבלה תשב בביתו ועושה לה ככל התורה כדי שיקוץ בה, ומגלגל עמה כדי שתקבל עליה להתגייר. קיבלה ורצה בה עוד הרי היא ככל הגרים[ז], וצריכה להמתין ג' חדשים להבחנה ונושאה בכתובה וקידושין[ח]. לא רצתה להתגייר, לאחר שנים עשר חודש מקבלת ז' מצוות בני נח ומשלחה לנפשה והרי היא ככל הגרים התושבים[ט]. נתעברה מביאה ראשונה הולד בית דין מטבילין אותו על דעתן והרי הוא גר וכשגדל יכול למחות[י].

למה נצרכה להיתר מהתורה. ואיתא במסכת דרך ארץ (פ"א) 'הבא על הגויה חייב עליה משום י"ד לאוין, משום 'לא תזרע כרמך כלאים' (דברים כב, ט), ומשום 'לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו' (שם, י), 'לא תלבש שעטנז' (שם, יא), 'לא תרצח' (שמות כ, יג), 'לא תנאף' (שם), 'לא תגנוב' (שם), 'לא תענה' (שם), ו'לא תחמוד' (שם, יד), ומשום שפחה, וגויה, ונידה, ומשום אשת איש, ואשת אב, ואשת אח, ואם היה ישראל שחילל עצמו ואת זרעו בגויה אל יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים, ואם היה כהן לא יהיה לו בן מגיש מנחה לה' צבאות[יא]. והמפרשים

ג. רמב"ם שם ה"ב. **ד.** רש"י ותוס' קידושין כב. ד"ה שלא ילחצנה. רמב"ן עה"ת דברים כא, יג. **ה.** רמב"ם שם ה"ג. **ו.** שם ה"ד. **ז.** שם ה"ה. **ח.** שם ה"ו. **ט.** שם ה"ז. **י.** רמב"ם שם ה"ה עד ה"ח. **יא.** עיין סנהדרין פב.

מִתְקַשְּׁטֶת וְזוֹ מִתְנַוֶּלֶת, וְתִתְגַּנֶּה עָלָיו וְיִשַּׁלְחֶנָּה, וְהַכָּתוּב מְבַשְּׂרוֹ שֶׁסּוֹפוֹ לִשְׁנֹאתָהּ[יב]. וְעַיִן בְּאוֹר הַחַיִּים הַקָּדוֹשׁ (דברים שם יא) שֶׁלִּפְעָמִים יֵשׁ נְשָׁמָה קְדוֹשָׁה שֶׁנֶּאֱבְדָה בֵּין הָאֻמּוֹת מֵחֵטְא אָדָם הָרִאשׁוֹן וּמִתְאַוָּה לִקְדֻשָּׁה, כְּרוּת וּשְׁמַעְיָה וַאֲבְטַלְיוֹן.

יבמות מז: קידושין כא: רמב"ם הל' מלכים פ"ח, ספר המצוות מצות עשה רכ"א, סמ"ג עשין קכ"ב.

מִצְוָה תקלג

שֶׁלֹּא לִמְכֹּר יְפַת תֹּאַר (לֹא תַעֲשֶׂה שט"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִמְכֹּר אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא, יד) 'וְהָיָה אִם לֹא חָפַצְתָּ בָהּ וְשִׁלַּחְתָּהּ לְנַפְשָׁהּ וּמָכֹר לֹא תִמְכְּרֶנָּה בַּכָּסֶף'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הוּא מִמִּדַּת הַנְּבָלִים הַפְּחוּתִים וְהַגְּרוּעִים לִמְכֹּר הָאִשָּׁה אֲשֶׁר הִשְׁכִּיבָהּ בְּחֵיקוֹ, יָדוּעַ הַדָּבָר לְכָל בַּעַל דַּעַת, וְצִוְּתָה הַתּוֹרָה לִלְמֹד בְּנַפְשֵׁנוּ מִדּוֹת הַטּוֹבוֹת וְלֹא לְהִתְאַכְזֵר וּלְהִתְגָּאֵל בִּכְלִי תַּשְׁמִישׁוֹ, אֲשֶׁר חָשַׁק בָּהּ וּלְקָחָהּ עַל יְדֵי גֵּרוּת וְקִדּוּשִׁין (עיין חינוך), וְאַף עַל

משנה הלכות

תמהו למה צריכה התורה להתיר יפת תואר כיון דכל שאינו דרך חתנות אינו אלא איסור דרבנן, ולהנ"ל אתי שפיר. ואפילו נימא דהני אסמכתא אבל על כל פנים קנאין פוגעין בו מן התורה, גם כי הכא 'ולקחת' כתיב (דברים כא, יא) ובקידושין מיירי, והבן. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן.

תקלג) גדרי האיסור. יפת תואר לאחר שעשה לה כל המעשים ונתיישבה דעתו עליו ולא חפץ בה משלחה לנפשה ואינה צריכה גט, ואסור למכרה, ואם מכרה אינה מכורה ומחזיר הדמים לבעלים[א]. ואינו יכול ליתנה במתנה[ב]. ואסור למכרה בין בכסף ובין בכל דבר הנמכר אלא שדיבר הכתוב בהוה[ג].

לנפשה ולא לבית אביה. והרמב"ן (דברים כא, יד) מסופק בפירוש הספרי (פר' כי תצא

יב. רש"י דברים שם יג-יד. ועיין ספרי פר' כי תצא ג-ד. **תקלג) א.** רמב"ם הל' מלכים פ"ח ה"ו. **ב.** ספרי פר' כי תצא ד, הובא במנחת חינוך. **ג.** אבן עזרא דברים כא, יד. ד"ה ומכור.

פִּי שֶׁמְּחַמַּת יִרְאָה עָשְׂתָה זֹאת וְלֹא נִתְכַּוְּנָה לְשֵׁם הַשֵּׁם, וְגַם בְּשַׁלְחָהּ לְנַפְשָׁהּ לֹא נַכְרִיחָנָה לִשְׁמֹר דַּת מֹשֶׁה וְיַהֲדוּת כִּי אֶת הַמִּתְגַּיֶּרֶת בְּרָצוֹן טוֹב נַכְרִיחַ אוֹתָהּ וְלֹא זוֹ, מִכָּל מָקוֹם 'לֹא תִמְכְּרֶנָּה'. עוֹד טַעַם בַּדָּבָר כִּי הַדְּבָרִים הָרְאשׁוֹנִים וְכָל הַמַּעֲשֶׂה הוּא לְהָסִיר חִשְׁקוֹ מֵעָלֶיהָ וּלְשַׁלְחָהּ לְנַפְשָׁהּ, וְגַם הַדִּין הָאַחֲרוֹן מְכֻוָּן לָזֶה, כִּי כְּשֶׁיֵּדַע שֶׁאִם יָבֹא עָלֶיהָ שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לְמָכְרָהּ וְלֹא לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ עַבְדוּת וְשִׁפְחוּת יִפְרֹשׁ מִמֶּנָּה, כִּי יֵשׁ כַּמָּה אֲנָשִׁים חָבִיב עֲלֵיהֶם מָמוֹנָם יוֹתֵר מֵהַשְׁלָמַת תַּאֲוָתָם, לְפִי שֶׁתַּאֲוָתָם אֶל מָמוֹן גּוֹבֶרֶת עֲלֵיהֶם, וְכֵיוָן שֶׁיֵּאָסֵר לְמָכְרָהּ יִפְרֹשׁ מִמֶּנָּה (אברבנאל דברים כא, י-יד).

ספרי פר' כי תצא ד, רמב"ם הל' מלכים פ"ח, ספר המצוות לא תעשה רס"ג-רסד, סמ"ג לאוין רל"ב-רל"ג, יראים ש"א ש"ב.

משנה הלכות

ד) "ושלחתה לנפשה' ולא לבית אביה' אם בא לומר שהיא יהודית ואין מניחין אותה לעזוב תורת ישראל, או לומר שלא יסייע ידי עוברי עבירה, אבל אם הלכה מעצמה לית לן בה.

לא קיבלה ז' מצוות. לא רצתה להניח עבודה זרה שעבדה, לאחר שנים עשר חדש הורגין אותה, וכן עיר שהשלימה אין כורתין לה ברית עד שיכפרו בעבודה זרה ויאבדו את כל מקומותיה ויקבלו שאר המצוות שנצטוו בני נח, שכל עכו"ם שלא קיבל ז' מצוות בני נח הורגין אותו אם ישנו תחת ידינו[ח]. ודע דהרמב"ם[ו] כתב דעכו"ם אם השלימו וקיבלו עליהם ז' מצות בני נח אין הורגין מהן נשמה, והראב"ד[ז] השיגו דלמלחמת הרשות אין שואלין אלא שיהו למס (ועבדים) ולא לשבע מצוות, ובעל מגדל עוז[ח] כתב דזה ג"כ כוונת הרמב"ם[ט], ופלא על המגדל עוז דלא זכר מדברי הרמב"ם[י] שכתב בביאור 'וכן עיר שהשלימה אין כורתין וכו' ויקבלו שאר המצוות שכל עכו"ם שלא קיבל מצוות שנצטוו בני נח הורגין אותו אם ישנו תחת ידינו'. ועוד כתב[יא] 'וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי עולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח וכל מי שלא יקבל יהרג', ואזדא לה נמי תירוץ ב' דרצו לומר דדעת הרמב"ם דוקא בארץ ישראל והבן. ופשוט על כל פנים דהראב"ד והרמב"ם פליגי בזה. ולפי זה ביפת תואר אם לא רצתה לקבל עליה הז' מצוות להרמב"ם נהרגת ולהראב"ד אינה נהרגת. ונוהג בזמן שישראל על אדמתן.

ד. עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שח. **ה.** רמב"ם שם פ"ח ה"ט. **ו.** שם פ"ו ה"א. **ז.** שם. **ח.** שם. **ט.** ועיין ברדב"ז שם. **י.** שם פ"ח ה"ט. **יא.** שם ה"י.

מִצְוָה תקלד

שֶׁלֹּא לַעֲבֹד בִּיפַת תֹּאַר (לֹא תַעֲשֶׂה שי"ז)

הִזָּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בִּיפַת תֹּאַר כְּדֶרֶךְ שֶׁמִּשְׁתַּמְּשִׁין בִּשְׁפָחוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא, יד) 'לֹא תִתְעַמֵּר בָּהּ תַּחַת אֲשֶׁר עִנִּיתָהּ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא תֹּאמַר הוֹאִיל וּכְבָר רָחֲקָה מִמֶּנּוּ וְאֵינוֹ רוֹצֶה בָּהּ לְאִשָּׁה כִּי שְׁנֵאָהּ שִׁנְאַת אֱמֶת, וּתְהִי לוֹ שִׁפְחָה וְתִשַּׁמְּשֶׁנּוּ כְּאַחַת הַשִּׁפְחוֹת הַנִּבְזוֹת, כִּי בֶּאֱמֶת אִם לֹא עָשִׂיתָ לָהּ כָּל הַנִּוּוּל וְהָעִנּוּי בִּגְלוּחַ רֹאשָׁהּ וַעֲשִׂית צִפָּרְנַיִם וּבְכִית אָבִיהָ וְאִמָּהּ, אֶלָּא מִתְּחִלָּה הָיִיתָ לוֹקְחָהּ לְךָ לְשִׁפְחָה אָז הָיִיתָ מֻתָּרֶת בָּהּ, אֲבָל לֹא לְאַחַר 'אֲשֶׁר עִנִּיתָהּ'. וְאוּלַי יֵאָמֵר 'תַּחַת אֲשֶׁר עִנִּיתָהּ' בִּבְיאָה רִאשׁוֹנָה בְּעַל כָּרְחָהּ דְּעִנּוּי שַׁיָּךְ בָּהּ, וּכְמָה

משנה הלכות

תקלד) גדרי הלאו. אסור לכבוש יפת תואר לעבודה אחר שנבעלה, ואם כבשה לשם שפחה אחר שנבעלה משישתמש בה עובר בלא תעשה[ב]. וכתב רש"י (דברים כא, יד) דלשון "לא תתעמר' פירוש לשון תשמיש, שכן בלשון פרסי קורין לעבודת שימוש עימראה'. ואינו אסור אלא שימוש דשפחה, אבל שימוש דאישות כגון כל שימוש שאשה עושה לבעלה מותר להשתמש בה[ג].

שיעור השימוש. ולפום ריהטא נראה דשיעור שימוש בפרוטה, אבל עיין רמב"ם[ד] דעימור אף פחות משוה פרוטה, ואם כן הכי נמי כן[ה] (ועיין צפנת פענח[ו]). ובגמרא (סנהדרין פה:) מחלוקת 'עימור בפחות משוה פרוטה איכא בינייהו'.

שאר פרטים. עוד אמרו בגמרא (סנהדרין שם) 'אוקמי באפי זיקא' ונתכוון להגן מפני הרוח, וכל מה שהיא עבה יותר מועיל להגן (רש"י שם), והעימור היא בעיבור, ואם כן לא הוי העימור בה ולא עובר כהאי גוונא, כלומר כיון דעיקר הגנה מהרוח בא על ידי העיבור שנתעבה בטנה על ידו, אבל אנן קיימא לן עיבור ירך אמו הוא, ואם כן המעמר בעיבורה עבר על 'לא תתעמר'. ולא יעשנה בטובת הנאה, פירוש שלא ישעבדנה לאחר[ז]. ובספרי (פר' כי תצא ד) "לא תתעמר בה תחת אשר עניתה' אפילו אחר מעשה יחידי', כלומר אחר שעינה אותה 'לא תמכרנה' ו'לא תתעמר בה', ודעת הרמב"ן שהיא ביאה ראשונה, ויש אומרים דהספרי סבירא ליה כירושלמי דאסור לבוא עליה ביאה ראשונה במלחמה,

תקלד) א. עיין אלשיך דברים שם. **ב.** רמב"ם הל' מלכים פ"ח ה"ו. **ג.** חינוך. **ד.** הל' גניבה פ"ט ה"ב. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** הל' אישות פ"ה ה"כ. **ז.** ספרי פר' כי תצא ד.

שֶׁנֶּאֱמַר[ח] 'וַיַּעֲנֶהָ', וְכֵיוָן שֶׁעָנְיָתָהּ שֶׁלֹּא בִּרְצוֹנָהּ לָכֵן 'לֹא תִתְעַמֵּר בָּהּ'. זוֹלַת כִּי בְּכָל אִשָּׁה הֶחָשׁוּד מִמֶּנָּה לֹא תָּדוּר בְּבֵיתוֹ, וּגְרוּשָׁה שֶׁגֵּרְשָׁהּ בַּעְלָהּ לֹא תָּדוּר עִמּוֹ בִּשְׁכֵנוּת[ט] וְלֹא יִשְׁאוּ וְיִתְּנוּ יַחְדָּו, וְזוֹ כֵּיוָן שֶׁלֹּא חָפֵץ בָּהּ מִיָּד 'וְשִׁלַּחְתָּהּ לְנַפְשָׁהּ' וְלֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ לְשִׁפְחוּת, שֶׁלֹּא יָבֹא לִידֵי אִסּוּר כְּשֶׁתִּתְיַחֵד עִמּוֹ בַּבַּיִת.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקלה

לִתְלוֹת הַמִּתְחַיֵּב תְּלִיָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה רי"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִתְלוֹת עַל הָעֵץ מִי שֶׁמִּתְחַיֵּב תְּלִיָּה בְּבֵית דִּין, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא, כב) 'וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל עֵץ'.

משנה הלכות

ופי' 'אחר מעשה יחידי' היינו אחר כל הדברים הנאמרים בפרשה.

מלקות. וכתב הרדב"ז[א] ולוקין על שני לאוין אלו דיש בהם מעשה, והסמ"ג כתב רק בלאו ד'לא תתעמר' מלקות, וכן נראה דעת הרמב"ן, והרמב"ם והחינוך לא כתבו כלל מלקות בזה, ועיין באחרונים[ב].

חולה. ועוד דרשו בספרי (שם) "ושלחתה' גם אם היתה חולה ממתין לה עד שתבריא, קל וחומר לבנות ישראל הקדושות'. ואם עדיין לא קידשה ולא חפץ בה משלחה אפילו חולה, ונוהג כבמצוה הקודמת (מצוה תקלג).

תקלה) גדרי המצוה ודרך התליה. מצות עשה לתלות על העץ את המגדף והעובד עבודה זרה לאחר שנסקלו מפי בית דין[א]. ולדעת רש"י (דברים כא, כב) 'כל הנסקלין נתלין', ומיהו רוב הפוסקים פסקו כרבנן דרק הני תרי נתלין. ודוקא איש נתלה ואין אשה נתלית לעולם, שנאמר (דברים שם) 'כי יהיה באיש חטא'[ב]. כיצד מיתת הנתלין אחר שסוקלין אותן משקעין קורה בארץ ועץ יוצא ממנה ומקיפין שתי ידיו זו לזו ותולים אותו סמוך לשקיעת החמה, ומתירין אותו מיד[ג]. אין תולין על אילן המחובר לקרקע אלא על התלוש[ד]. ונתלה ערום בלי מלבושים[ה].

ח. בראשית לד, ב. שמואל ב יג, יד. ועיין רמב"ן בראשית שם. **ט.** עיין כתובות כז: **י.** עיין רמב"ם הל' איסורי ביאה פכ"א הכ"ז. **יא.** על הרמב"ם הל' מלכים שם. **יב.** מנחת חינוך ומעין החכמה. **תקלה) א.** רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו ה"ו. **ב.** רמב"ם שם. **ג.** שם ה"ז. **ד.** שם ה"ט. מנחת חינוך. **ה.** מנחת חינוך ע"פ הש"ס סנהדרין מו.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַנִּתְלִין עַל הָעֵץ הֵם עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה וּמְגַדֵּף שֶׁתּוֹלִים אוֹתָם אַחַר הַסְּקִילָה, וְצִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְפָרְסְמוֹ בָּרַבִּים וְכָל הָעָם יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ, דְּהוּא עָבַד עֵץ וְאֶבֶן וּלְפִיכָךְ עֵץ וְאֶבֶן יְדוּנוּהוּ, הוּא מָאַס בְּעֵץ הַחַיִּים הָעֵץ יִפְרַע מִמֶּנּוּ מִיתָה, הוּא מָאַס בַּתּוֹרָה שֶׁנִּתְּנָה בְּלוּחוֹת הָאֶבֶן הָאֶבֶן יִפְרַע מִמֶּנּוּ, כְּלָל הָעוֹלֶה הַחוֹטֵא בְּמַה שֶׁחָטָא הֵן הֵם הַתּוֹבְעִים עֶלְבּוֹנָם מִמֶּנּוּ, עַל עִסְקֵי הָעֵץ 'וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל עֵץ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה ריט). וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשׁוּט 'כִּי יִהְיֶה בְּאִישׁ חֵטְא' (דברים שם), רוֹצֶה לוֹמַר שֶׁהַחֵטְא נִכְתַּם בָּאִישׁ עַצְמוֹ בְּגוּפוֹ וְשִׁחֵת לוֹ, אָז מִשְׁפָּטוֹ לְהָמִית אוֹתוֹ לְתַקֵּן וּלְהָסִיר הַחֵטְא מִמֶּנּוּ, דְּמִיתַת בֵּית דִּין עִם וִדּוּי מְכַפֶּרֶת, וּלְאַחַר שֶׁהוּמַת בִּסְקִילָה וְנִמְחַל עֲוֹנוֹ אָז 'וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל עֵץ' לְרָמֹז כִּי שָׁב אָל עֵץ הַחַיִּים אַחַר עָנְשׁוֹ, כִּי שָׁב צֶלֶם אֱלֹקִים עַל פָּנָיו, וְהוּא מַה שֶׁאָמְרוּ (סנהדרין מו:) 'מָשָׁל לִשְׁנֵי אַחִים תְּאוֹמִים' (אלשיך דברים כא, כב-כג).

משנה הלכות

שקוברין אותו מיד. וקוברים אותו מידח.

נתאחר הדבר עד אחר שקיעת החמה נראה דתולין, דהוא מצות עשה ולא אמרינן כיון דמצות עשה לקוברו בו ביום אין לאחר כיון דמצוה לתלותו לא גרע מלכבודו דמשהינן אותו, הוא הין כדי לקיים מצות עשה והוא הדין דיכולין להשהותו כמה ימים כדי לקיים המצוה, כן כתב המנחת חינוך. ולפי עניות דעתי לא ברור דיש לומר אדרבה כיון דהוא בזיון לו, ומאחר דאית לן מצות עשה לקוברו בו ביום, והוא מכלל כל הרוגי בית דין ואם הלינו עובר גם כן בלאו, ואיכא עשה ולא תעשה אין משהין אותו בשביל התליה. והבית דין שפשעו או שגגו או נאנסו ולא תלו אותו בו ביום לא נבזהו בשביל זה, כנ"ל.

קוברין אותו עם העץ. קוברים אותו עם העץ שנתלה עליו שלא יהא לו זכרון רע ויאמרו זה העץ שנתלה עליו פלוני, וכן קוברין האבן שנסקל בו והסייף שנהרג בו, והסודרין שחונקין בו, והכל מטעם זה, ואין קוברין אותם בקברו ממש, אלא בתפיסת מקום שלו כלומר בתוך ד' אמות שלו. ונוהגת מצוה זו בזמן הבית שהיה כח בידינו לדון דיני נפשות ולייסר הרשעים בשבט פשעם ובזכרים דוקא כי להם לעשות משפט.

ו. אלה המצות (חאגיז) מצוה תקלה. ז. עיין גם בחינוך. ח. רמב"ם שם ה"ח (ועיין להלן מצוות תקלו-תקלז).

זוֹלַת כִּי עַל יְדֵי פִּרְסוּמוֹ רַבִּים יָשׁוּבוּ מֵעָוֹן וְיִהְיֶה לְנִשְׁמָתוֹ קְצָת זְכוּת כְּחִזְקִיָּה שֶׁגִּרַר עַצְמוֹת אָבִיו[ט].

סנהדרין מה: מו.: רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו והל' אבל פי"ד, ספר המצוות מצות עשה ר"ל-רלא ולא תעשה ס"ו, סמ"ג עשין ק"ג-קד לאוין קצ"ד ובמצוה דרבנן מצוה ב, יורה דעה סי' שנ"ו ושם"ד.

מִצְוָה תקלו

שֶׁלֹּא תָּלִין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ (לֹא תַעֲשֶׂה שי"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נַעֲזֹב הַתָּלוּי לְהָלִין עַל הָעֵץ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא, כג) 'לֹא תָלִין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמִּפֹּרָשׁ בַּתּוֹרָה (שם) 'כִּי קִלְלַת אֱלֹקִים תָּלוּי', זְלְזוּלוֹ שֶׁל מֶלֶךְ הוּא[א], כִּי יֹאמְרוּ הָרוֹאִים מִפְּנֵי מָה זֶה תָּלוּי שֶׁבֵּרַךְ ה' אוֹ שֶׁעָבַד עֲבוֹדָה זָרָה פְּלוֹנִית, וְכָךְ וָכָךְ מוֹפְתִים סִפֵּר מִמֶּנָּה[ב], וְכָל זֶה הוּא זְלְזוּל לַמֶּלֶךְ (עיין רבינו בחיי דברים שם. ועיין חינוך). וְאַף עַל פִּי שֶׁרָאוּי זֶה לְנִוּוּל לְגַדֵּל חֶטְאוֹ, כְּיוָן שֶׁנִּתְלָה לֹא תְנַוְּלֶהוּ יוֹתֵר. כִּי הָאָדָם נִבְרָא בִּדְמוּת דְּיוֹקְנוֹ שֶׁל מֶלֶךְ וְיִשְׂרָאֵל הֵם בָּנָיו, וְעַל דֶּרֶךְ הַמָּשָׁל מִשְּׁנֵי אַחִים[ג]. וּמֵאַחַר שֶׁנִּתְכַּפֵּר חֶטְאוֹ

משנה הלכות

תקלו) גדרי הלאו והעובר. אסור להלין נבלת התלוי על העץ, ואם לן עוברין עליו בלאו זה ש'לא תלין נבלתו'[ד], ונראה דבית דין עוברין וכן כל מי שבידו לקוברו ולא קברו[ה], ואין לוקין עליו כיון דהוה לאו שאין בו מעשה[ו].

בשאר מתים. אמר אל תקברוני אין שומעין לו[ז]. ולאו זה כולל כל שאר המתים שמתו מאליהם שלא להלין, והמלין את המת עובר בלא תעשה[ח], ובמת שמצוה על הקרובים לקברו הקרובים עוברים בלאו זה[ט], אין ביד הקרובים לקברו, או שאין כאן

ט. ראה פסחים נו. וברש"י שם: "גירר עצמות אביו' משום כפרה, ולא קברו בכבוד בדרגש ומיטה נאה, ומפני קידוש השם שיתגנה על רשעו ויוסרו הרשעים'. **תקלו) א.** עיין רש"י דברים שם. **ב.** עיין סנהדרין מו. **ג.** סנהדרין מו: רש"י דברים שם. **ד.** רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו ה"ו. **ה.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קמ"ח. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** יו"ד סי' שמ"ח ס"ג. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ק"נ. **ח.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד סי' שנ"ז ס"א. שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קמ"ח. **ט.** עיין תשובות חוות יאיר סי' קל"ט. שו"ת משנה הלכות שם.

בְּעָנְשׁוֹ וְרַבִּים יָשׁוּבוּ מֵעָוֹן בִּרְאוֹתָם תָּלוּי שָׁם צֶלֶם אֱלֹקִים עַל פָּנָיו אֲשֶׁר סָר מִמֶּנּוּ בְּעֵת רִשְׁעָתוֹ, וְלָכֵן 'לֹא תָלִין נִבְלָתוֹ', וּמֵעַתָּה אִי אַתָּה רַשַּׁאי לְבַזּוֹתוֹ יוֹתֵר דְּמִכְּיוָן שֶׁנִּקְלָה אָחִיךָ הוּא[יא]. וְהָאִבְּן עֶזְרָא (דברים שם) אָמַר 'כִּי הַקְּלָלָה תָּבֹא אֶל מָקוֹם קָרוֹב מֵהַתָּלוּי, וְיֵשׁ לוֹ סוֹד מֻדְבָּק בַּנֶּפֶשׁ, עַל כֵּן לֹא תְטַמֵּא אַדְמָתְךָ'. גַּם כִּי אֵינוֹ מִן הַכָּבוֹד לְמֶלֶךְ לִהְיוֹת בְּרוּאָיו

משנה הלכות

קרובים נעשה כמת מצוה שאין לו קוברין והציבור וכל אדם מחויב לקברו, וכל מי שבידו לקברו ולא קברו עובר בלאו זה[יב]. מקומות שיש חברות המתעסקים בקבורת מתים עליהם מוטל המצוה יותר כיון דעליהם סומכין הציבור[יג]. ומת אסור בהנאה[יד], ומיהו במקומות שיש חברות קדישות שמתעסקין בקבורת מתים ונוטלין שכר לזה שכרן מותר ואין בזה משום משתכר באיסורי הנאה, ובחידושי הארכתי בס"ד[טו]. במקומות שהמלכות אינו מרשה לקבור עד זמן ידוע אינו עובר בלאו זה[טז]. ואסור לעשות ניתוח למתים דאין לך ניוול גדול מזה[יז].

הלינו לכבודו. הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכים כראוי או שיבואו גדולי משפחתו להספידו וכיוצא בו אינו עובר עליו[יח]. ונראה דבתלוי ליכא להלינו לכבודו, ואדרבה כבודו לקברו מהר שלא יתבזה שיאמרו עליו ארור שגידף.

לקבור דבר אחר עמו. ובצפנת פענח תרומות (פ"א) הביא מירושלמי (נזיר פ"ז ה"א) שאסור לקבור את העץ עמו ממש (עיין מצוה תקלה), משום דאסור לקבור עמו שום דבר, ולכן אסור לקברו בתכריכין רק קוברין אותו ערום, ולפי זה גם בארון אסור לקברו אלא ערום ממש בקרקע או באבנים. וראה שם השמטות סוף הלכות תרומות (ס"ז ע"ג).

שאר פרטים. בן נח המגדף ועבד עבודה זרה נתלין כישראל, וצריך להורידו קודם בא השמש, ואם לא הורידוהו עוברים בלאו זה, ומשה רבינו צוה ליהושע להוריד מלכי כנען מן העצים קודם בא השמש[יט]. ובני שאול שלא קברום מיד התם הוראת שעה היתה[כ]. ונחלקו הפוסקים מתי עובר המלין את המת, דעת הרדב"ז דלא תעשה ד'לא תלין' אינו עובר עד עמוד השחר וכל הלילה אינו אפילו בעשה, ודעת קצת פוסקים[כא] דעובר מתחילת הלילה, ונוהג בכל מקום ובכל זמן לענין הלנת המת, ולענין 'לא תלין' בזמן שיש סנהדרין ודנין דיני נפשות.

י. עיין אלשיך דברים שם כג. **יא.** ע"פ מכות כג. **יב.** שו"ת משנה הלכות שם, בשם שו"ת דברי חיים יו"ד סי' ס"ד. **יג.** עיין מגן אברהם סי' קנ"ג ס"ק מ"א. **יד.** רמב"ם הל' אבל פי"ד הכ"א. יו"ד סי' שמ"ט ס"א. **טו.** שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קפ"א. **טז.** פתחי תשובה יו"ד סי' שנ"ז ס"ק א, בשם שאילת יעב"ץ. **יז.** עיין נודע ביהודה מהדורא תנינא יו"ד סי' ר"י. **יח.** יו"ד סי' שנ"ז ס"א. **יט.** קומץ מנחה בשם רמב"ן על התורה. **כ.** קומץ מנחה מצוה תקל"ז. **כא.** עיין ברכי יוסף ויד אברהם יו"ד שם, ועיין במנחת חינוך.